OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu listiny. Nejde o byte-identický originální soubor; obsah je publikován pro veřejnou evidenci a čitelnost.

č. j. 8 Ad 9/2026- 85

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové ve věci

žalobce: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962,

bytem Ospělov 6, 798 55 Ludomír 1

proti

žalovanému: Ministerstvo zdravotnictví, IČO 00024341,

sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2

v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se po právní moci tohoto rozhodnutí vrací z účtu soudu zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000,00 Kč a žalobci se ukládá, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení soudu sdělil bankovní spojení za účelem vrácení soudního poplatku.

Odůvodnění:

1. Žalobce v žalobě uvedl, že je adiktolog a terapeut dlouhodobě se zabývající léčebným využitím konopí, konopným výzkumem, ochranou práv nemocných a právními otázkami regulace konopí. Je současně spoluzakladatelem a předsedou správní rady aliance nevládních organizací zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure zapojených ode dne 10. prosince 2008 do právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumného programu Konopí je lék. Žalobce je současně osobou, která se léčebným konopím léčí a je přímo dotčena tím, že stát o jeho léčbě opakovaně úředně tvrdí, že jde o užívání „vysoce návykové látky“.

2. Žalobce se žalobou domáhá ochrany před nezákonným zásahem, který spatřuje v tom, že žalovaný prostřednictvím systému elektronické preskripce, správní praxe a úředních sdělení ukládá, udržuje a obhajuje označování léčebného konopí jako „vysoce návykové látky“, aniž by na výslovnou žádost žalobce předložil jediný odborný, vědecký nebo jiný přezkoumatelný důkaz, že léčebné konopí skutečně je vysoce návykovou látkou.

3. Zásah považuje za trvající a opakovaný, neboť k němu dochází při každé preskripci léčebného konopí. Žalobce se proto domáhá v určení, že zásah žalovaného spočívající v tom, že žalovaný

prostřednictvím systému elektronické preskripce, správní praxe a úředních sdělení ukládá, udržuje a obhajuje

označování léčebného konopí jako „vysoce návykové látky“, aniž by existenci této vlastnosti doložil odbornými a

přezkoumatelnými podklady, je nezákonný. Dále se žalobce domáhá toho, aby bylo žalovanému zakázáno

pokračovat v zásahu spočívajícím v obhajobě a šíření tvrzení, že léčebné konopí je „vysoce návyková látka“, nebude-li toto tvrzení doloženo odbornými, vědeckými a přezkoumatelnými podklady. A dále, aby bylo žalovanému uloženo

odstranit následky nezákonného zásahu tak, že ve lhůtě 60 dnů od právní moci rozsudku buď:

a) předloží a zveřejní odborné a přezkoumatelné podklady, na jejichž základě označuje léčebné konopí za „vysoce

návykovou látku“, nebo

b) zajistí ukončení používání tohoto označení ve vztahu k léčebnému konopí v systému elektronické preskripce a v

navazující správní praxi.

4. Žalobce dále uvedl, že žalovaný sice tvrdí, že posouzení návykovosti provedla Organizace spojených národů a Česká republika toto posouzení převzala do svého právního řádu, žádný konkrétní dokument OSN neoznačil.

5. Žalobce ve shora popsaném spatřuje nezákonný zásah do práva na respektování soukromého života chráněného článek 8 Úmluvy, do jehož sféry patří zdravotní stav, léčba, zdravotní identita a osobní integrita. Stát nemůže vůči pacientovi šířit zdravotně významné tvrzení, které má stigmatizační dopad, aniž by byl schopen doložit jeho odborný základ. Léčebné konopí je státem uznaný léčebný prostředek. Jestliže stát současně pacientovi na receptu sděluje, že jeho léčba je užíváním „vysoce návykové látky“, nejde o neutrální administrativní údaj. Jde o zdravotní informaci s přímým dopadem na konkrétního nemocného člověka, jeho důstojnost, vztah k léčbě, vztah k lékaři a vnímání jeho osoby okolím.

6. Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že zpochybňuje, že by věc měla být projednána v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. Ačkoli žalobce uvádí, že žaloba nesměřuje proti právnímu předpisu jako takovému, nýbrž že Ministerstvo zdravotnictví šíří „skutkové tvrzení“, obhajuje a odmítá doložit odborný základ „vysoké návykovosti“ konopí pro léčebné použití. Jak již ministerstvo žalobci opakovaně vysvětlovalo, příznak „vysoce návyková látka“ je součástí elektronické preskripce prostřednictvím systému eRecept od 1. 1. 2022. Toto označení je stanoveno na základě zákona, a to od nabytí účinnosti zákona č. 366/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Je lhostejné, zda ministerstvo disponuje studiemi stran míry návykovosti konopí pro léčebné použití či nikoli, neboť právní předpis (na úrovni zákona i podzákonného právního předpisu) pevně stanovuje, že při předepisování musí být lékařský předpis označen příznakem „vysoce návyková látka“. Sdělování nebo

vysvětlování tohoto pravidla nemůže být nezákonným zásahem.

7. Podle § 82 s. ř. s. „každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem

nebo donucením (dále jen "zásah") správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu

nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo

určení toho, že zásah byl nezákonný.“

8. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. „nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li

splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze

proto v řízení pokračovat.“

9. Soud se nejprve zabýval otázkou, zda jednání popsané žalobcem může být vůbec pojmově podřaditelné pod nezákonný zásah správního orgánu ve smyslu § 82 s. ř. s., neboť pouze tehdy by byly splněny podmínky pro věcné projednání žaloby.

10. Dle usnesení rozšířeného senátu č. j. 7 Aps 3/2008-98 platí, že aby nějaký úkon mohl být pojmově nezákonným zásahem ve smyslu § 82 s. ř. s., musí se jednat o individuální úkon veřejné moci, který je přímo namířen proti jednotlivci a přímo zasahuje do jeho subjektivních veřejných práv. Pokud je zjevné a nepochybné, že namítané jednání nemůže být vzhledem ke své povaze, povaze jeho původce či jiným okolnostem zásahem správního orgánu ve smyslu § 82 s. ř. s., byť by tvrzení byla pravdivá, je třeba žalobu odmítnout dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., jelikož chybí podmínka řízení spočívající v připustitelném tvrzení nezákonného zásahu (srov. rozsudky NSS ze dne 9. 3. 2021, č. j. 8 As 224/2020-68, či ze dne 20. 1. 2023, č. j. 4 As 206/2022-108).

11. Podle ustálené judikatury správních soudů tak představuje žaloba na ochranu před nezákonným zásahem zvláštní procesní prostředek poskytující ochranu proti faktickým formám výkonu veřejné moci, které nejsou rozhodnutím ani opatřením obecné povahy, avšak bezprostředně a individualizovaně zasahují do veřejných subjektivních práv konkrétní osoby. Zásahem ve smyslu § 82 s. ř. s. proto může být pouze takový úkon správního orgánu, který je svou povahou individuálním výkonem veřejné moci, je přímo zaměřen vůči určité osobě a vyvolává vůči ní konkrétní právní či faktické účinky.

12. Soud v této věci dospěl k závěru, že žalobcem definovaný úkon, nemůže být vzhledem ke své povaze zásahem správního orgánu namířeným přímo proti žalobci. Nejedná se o individuální úkon veřejné moci přímo namířený proti žalobci. Žalobce se touto žalobou, jež je v podstatě acio popuplaris, snaží změnit právní předpis. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2021, čj. 2 As 65/2021-46, viz body 23-27, rovněž vyplývá, že nemožnost přímého přezkumu právního předpisu nelze obejít tím, že žalobce označí za zásah jeho dopady či důsledky. Soudní řád správní nezná obecnou žalobu ve veřejném zájmu.

13. Nejvyšší správní soud v této souvislosti v rozsudku ze dne 9. 3. 2021, č. j. 8 As 224/2020-68, vyslovil, že pokud je zjevné a nepochybné, že žalobcem namítané jednání nemůže být vzhledem ke své povaze zásahem správního orgánu podle § 82 s. ř. s., pak nejde o otázku důvodnosti žaloby,

nýbrž o nedostatek podmínky řízení, který vede k odmítnutí návrhu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Současně uvedl, že existence alespoň myslitelného zásahu představuje základní předpoklad vedení řízení o zásahové žalobě. Není-li takový předpoklad dán již z povahy žalobních tvrzení, soud není oprávněn přistoupit k meritornímu přezkumu.

14. Právě o takovou situaci se podle názoru soudu jedná v nyní projednávané věci.

15. Žalobce za nezákonný zásah neoznačuje konkrétní individuální úkon správního orgánu směřující vůči jeho osobě. Nenamítá například, že by vůči němu bylo vedeno správní řízení, že by mu správní orgán uložil určitou povinnost, provedl vůči němu konkrétní faktický úkon nebo jiným individualizovaným způsobem zasáhl do jeho právního postavení. Podstata jeho žalobních tvrzení spočívá v nesouhlasu s tím, že léčebné konopí je v rámci systému elektronické preskripce a související regulatorní úpravy označováno jako „vysoce návyková látka“.

16. Z obsahu žaloby je přitom zřejmé, že žalobce nezpochybňuje individuální aplikaci určitého správního aktu, nýbrž samotnou existenci uvedeného označení v právním a regulatorním systému České republiky. Za rozhodující považuje okolnost, že žalovaný údajně nedisponuje odbornými či vědeckými podklady, které by podle jeho názoru takové označení odůvodňovaly. Podstatou sporu tedy není konkrétní výkon veřejné moci vůči žalobci, ale správnost odborných, medicínských a regulatorních východisek, která se promítla do platné právní úpravy.

17. Ani kdyby soud vyšel plně z tvrzení žalobce a bez dalšího předpokládal jejich pravdivost, nemohl by dospět k závěru, že je naplněn pojem zásahu podle § 82 s. ř. s. Samotná skutečnost, že určitá právní regulace obsahuje takovou klasifikaci látky, s níž se jednotlivec odborně nebo hodnotově neztotožňuje, totiž ještě nepředstavuje individualizovaný výkon veřejné moci vůči tomuto jednotlivci.

18. Soud nepřehlíží, že žalobce své námitky opírá o tvrzený zásah do práva na respektování soukromého života podle čl. 8 Úmluvy a argumentuje stigmatizujícím účinkem označení léčebného konopí jako „vysoce návykové látky“. Takové námitky však mohou být relevantní pouze tehdy, existuje-li současně jednání, které je způsobilé být zásahem ve smyslu soudního řádu správního. Samotné tvrzení o negativním dopadu určité právní regulace na osobní sféru jednotlivce ještě nepostačuje k tomu, aby se z této regulace stal individuální správní zásah.

19. Pro posouzení přípustnosti zásahové žaloby není rozhodující subjektivní intenzita, s níž žalobce určitou skutečnost vnímá, nýbrž objektivní povaha napadeného jednání. I významné osobní, morální nebo společenské důsledky určité právní úpravy nemohou samy o sobě změnit její normativní charakter na individuální zásah správního orgánu.

20. Dalším významným rysem projednávané věci je skutečnost, že žalobcem požadovaná soudní ochrana svou povahou zjevně přesahuje jeho individuální právní sféru. Žalobce nežádá odstranění určitého konkrétního postupu vůči své osobě. Naopak se domáhá toho, aby žalovanému bylo obecně zakázáno používat označení „vysoce návyková látka“ ve vztahu k léčebnému konopí, případně aby žalovaný byl povinen odborně doložit správnost takového označení nebo zajistit jeho odstranění ze systému elektronické preskripce.

21. Takto formulovaný petit by v případě vyhovění nevedl k odstranění individuálního zásahu vůči

žalobci, nýbrž ke změně obecně nastaveného regulatorního režimu dopadajícího na neurčitý okruh osob. Směřuje tedy proti samotnému normativnímu základu právní úpravy, nikoli proti individuálnímu výkonu veřejné moci.

22. Žaloba ve svém materiálním obsahu představuje polemiku s legislativním a regulatorním řešením přijatým zákonodárcem a následně promítnutým do fungování systému elektronické preskripce. Prostřednictvím zásahové žaloby se žalobce fakticky domáhá přehodnocení zákonem předpokládané klasifikace určité látky a nahrazení úsudku zákonodárce a příslušných regulatorních orgánů úsudkem soudu. Takový přezkum však institut ochrany před nezákonným zásahem neumožňuje.

23. Správní soudnictví je založeno na ochraně konkrétních veřejných subjektivních práv jednotlivce. Není naproti tomu konstruováno jako prostředek obecné kontroly správnosti vědeckých, medicínských či legislativních závěrů, které se staly součástí právního řádu. Připuštění opačného závěru by vedlo k proměně zásahové žaloby v obecný prostředek přezkumu regulatorních politik státu, což je role, kterou jí zákon nesvěřuje.

24. Soud proto uzavírá, že žalobcem tvrzené jednání ani při akceptaci všech skutkových tvrzení obsažených v žalobě nemůže být zásahem správního orgánu ve smyslu § 82 s. ř. s. Již z povahy žalobních tvrzení je zřejmé, že absentuje základní podmínka řízení spočívající v existenci alespoň hájitelného tvrzení o individuálním zásahu do veřejných subjektivních práv žalobce. Tento nedostatek je neodstranitelný a brání věcnému projednání věci.

25. Za této procesní situace soudu nepříslušelo zabývat se správností vědeckých závěrů o návykovosti léčebného konopí, existencí či neexistencí odborných podkladů tvrzeného označení ani otázkou, zda je uvedená klasifikace z medicínského hlediska přesvědčivá. Uvedené otázky již stojí mimo rámec soudního přezkumu vymezeného žalobou podle § 82 s. ř. s.

26. Rovněž Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 1. 2. 2022, sp. zn. III. ÚS 2827/21, dovodil, že lze-li následek tvrzeného zásahu odstranit pouze zrušením právního předpisu, nejde o individuální zásah přezkoumatelný zásahovou žalobou.

27. I když soud chápe, o co žalobci, který nesouhlasí s tím, že konopí obsahuje vysoce návykovou látku, jde, musí uzavřít, že zásahovou žalobou tohoto cíle nelze dosáhnout, byť by tvrzení žalobce byla pravdivá. Právní stát má k tomuto cíli jiné nástroje v rámci legislativního procesu.

28. Soud ze shora uvedených důvodů žalobu v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. odmítl.

29. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

30. Podle § 10 odst. 3, věta třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

31. O vrácení soudního poplatku soud rozhodl v souladu s citovaným zákonným ustanovením a současně vyzval žalobce ke sdělení bankovního spojení za účelem včasného vrácení soudního poplatku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení.

Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 28. srpna 2026

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Válková.